

人格，毕竟股东知情权是基于公司与股东各自独立的身份关系而构建的法律关系。因此，在公司的法律人格尚未消灭的情形下，股东行使知情权仍应当且唯一地向公司行使，不能同时向其他股东主张。

当其他股东滥用股东权利违法或者违背诚实信用原则导致公司人格消灭时，方可以其他股东为被告提起知情权诉讼。股东作为后位的股东知情权义务主体，行使权利仍应符合股东知情权的制度要求：一是遵循前置程序。股东不得直接向其他股东以诉讼方式行使股东知情权，也不能通过诉讼补正瑕疵。基于维护秩序安定的考虑，股东应先向尚存续的公司而不是公司注销后的其他股东自行行使知情权。二是目的正当与初步举证。公司人格消灭的情形下，不存在公司利益，原告的股东身份也仅限于公司存续期间，诉讼时已不再具备股东身份，由此赋予原告向其他股东提起股东知情权诉讼实际上既突破了义务主体主要为公司的原则，又突破了原告应为现实股东的诉讼主体资格，因此作为例外情形，从防止滥诉讼，维护公司法制度利益角度出发，应当要求诉讼时具备目的正当，且初步举证自身权益存在受损害的可能性。

本案中，一方面，邱某通过邮寄信函的方式自行向尚存续的公司主张查阅复制账册，而非在公司注销之后再自行行使，行权积极并不懈怠，故已履行了前置程序。另一方面，邱某清算分配所得公司剩余资产与其持股比例对应的公司资产确实差距过于悬殊，出于维护自身财产权益的目的行权，符合一般理性人的行为，合理且正当。再者，张某等股东明知邱某已通过诉讼方式行使股东知情权，仍注销公司，有违诚实信用原则。结合邱某最终清算分配所得剩余资产极少的事实，其已初步举证证明自身权益存在受损可能。因此，对邱某向其他股东提起股东知情权诉讼应当予以肯定。

编写人：广东省广州市越秀区人民法院 潘锋 黄倩倩

股东知情权范围及股东对与前案同一的资料 申请查阅是否构成重复起诉的司法认定

——谢某诉某科技公司股东知情权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省佛山市中级人民法院(2023)粤06民终1002号民事判决书

2. 案由：股东知情权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：谢某

被告(被上诉人)：某科技公司

【基本案情】

2019年8月19日，谢某曾以某科技公司为被告提起股东知情权纠纷之诉，诉请某科技公司将其自2017年6月12日起至法院判决生效期间的股东会会议记录、财务会计报告、报表和会计账簿、会计凭证，以及某科技公司银行账号信息及流水明细、对外签订的合同备齐于公司供谢某查阅、复制。该案经审理作出判决支持谢某的主张。后某科技公司提起上诉，该案经二审判决：驳回上诉，维持原判。2021年6月23日，法院对前案生效判决所确定的义务执行完毕。

2021年10月24日，谢某向时任公司法定代表人资某的电子邮箱发送邮件，请求提供自2017年6月12日起至实际查阅、复制之日止的公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、会计账簿

和会计凭证供谢某查阅、复制。

谢某庭审陈述，在前案判决的短期查阅时间内，难以发现某科技公司财务的重大问题，此后谢某通过其他途径得知某科技公司与其他股东之间的款项往来情况，需要对原有的财务资料进行进一步核验。因财务会计账目是一个以年为单位的关联的连续的整体资料，谢某只有结合上年度的支出情况，才能发现本年度的资金盈余情况是否真实和合理。

【案件焦点】

谢某请求对某科技公司重复行使股东知情权的诉讼请求是否有充分的依据。

【法院裁判要旨】

广东省佛山市南海区人民法院经审理认为：谢某已在(2019)粤0605民初20458号案件中主张查阅、复制某科技公司自2017年6月12日起至法院判决生效日的股东会会议记录、财务会计报告、报表及查阅某科技公司2017年6月12日起至法院判决生效日的会计账簿(包括总账、明细账、日记账、其他辅助性账簿)、会计凭证(含记账凭证、相关原始凭证)、银行账号信息及流水明细、对外签订的合同。因法院在该案中已对谢某的前述诉讼请求予以处理，该判决现已发生法律效力且执行完毕，对当事人具有约束力，故依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百四十七条之规定，在本案中对于谢某重复的诉讼请求部分不予审处。

广东省佛山市南海区人民法院根据《中华人民共和国公司法》第三十三条、第一百六十五条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(四)》第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、某科技公司应于本判决发生法律效力之日起十五日内将其自2017年6月12日起至本判决生效之日止的公司章程、董事会会议决议备齐置于某科技公司内并通知谢某供其查阅、复制，谢某收到通知之日起十五日内至某科技公司处查阅、复制，查阅、复制时间为三十个工作日；

二、某科技公司应于本判决发生法律效力之日起十五日内将其自2019年12月23日起至本判决生效之日止的股东会会议记录、财务会计报告(包括资产负债表、损益表、利润表、现金流量表、利润分配表)备齐置于某科技公司内并通知谢某供其查阅、复制,谢某收到通知之日起十五日内至某科技公司处查阅、复制,查阅、复制时间为三十个工作日;

三、某科技公司应于本判决发生法律效力之日起十五日内将其自2019年12月23日起至本判决生效之日止的会计账簿(包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿)备齐置于某科技公司内并通知谢某供其查阅,谢某收到通知之日起十五日内至某科技公司处查阅,查阅时间为三十个工作日;

四、驳回原告谢某的其他诉讼请求。

谢某不服一审判决,提起上诉。广东省佛山市中级人民法院经审理认为:第一,谢某是否存在未履行股东知情权前置程序。谢某作为某科技公司的股东,有权向某科技公司提出行使股东知情权的请求。本案中,谢某已向公司当时的法定代表人资某发出查账申请,该司亦认可上述邮箱由资某使用,即便该司法定代表人之后发生变更,也足以表明公司已收到上述申请,应视为谢某已履行股东知情权前置程序。第二,谢某要求查阅复制2017年6月12日起至2019年12月23日之前的财务资料是否构成重复起诉。虽然谢某已在前案中主张查阅、复制公司自2017年6月12日起至2019年12月23日的相关财务资料得到法院支持并已执行结案,但本案诉请表现为独立于前诉的行为请求,本案诉请亦并非在实质上否定前诉裁判结果,不存在否定前诉既判力的问题。同时,本案查阅相关财务资料的基础为股东知情权,该权利是与股东资格相联系的基础性、持续性权利,权利派生的要求公司提供会计账簿等供其查阅的行为的请求权也应为持续性权利,如股东具有正当目的及合理理由,要求查阅公司相关财务资料不应受次数及期间的限制。本案中,谢某已对其再次申请查阅上述期间财务资料的目的作出合理解释,在某科技公司未提供证据证明谢某申请再次查阅存在不正当目的的情况下,应对谢某提出的要求查阅、复制某科技公司2017年6月12日起至2019年12月23日之前相关资料的诉请予以支持。

